

1500149-57.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500149-57.2021.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500149-57.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2158697/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 18455820 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 1442/21/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2158697 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2158697 - 02º D.P. TUPÃ, 1442/21/229 - 02º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILIAN LEANDRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de WILLIAN LEANDRO DA SILVA, vulgo "Lila" ou "Lela", como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 11 de junho de 2021, por volta das 19h40min, na Rua Idenolphi Semeghini, cruzamento com a Rua Domingos Souza, Bairro João Paulo II, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) eppendorfs de 'crack'; bem como guardava/mantinha em depósito, 35 (trinta e cinco) eppendorfs de 'crack', com peso líquido total de 3,44g; 07 (sete) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 5,36g; e 35 (trinta e cinco) eppendorfs de 'crack', com peso líquido total de 3,84g - , sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 156/157).

Recebida a denúncia em 23/09/2021, ante a ausência de causas para a absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 164/166).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas em comum, e, ao final, o interrogatório do réu (fls. 208/212 e mídia audiovisual de fl. 213).

O Ministério Público apresentou alegações finais, postulando o julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, apontou ser o réu primário, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, requereu a consideração da atenuante da confissão. Na terceira fase, defendeu o afastamento ou aplicação no patamar mínimo do redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando-se a quantidade e natureza das drogas encontradas e a existência de atos infracionais praticados pelo acusado quando adolescente. Pugnou pelo afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, sustentou a fixação do regime inicial semiaberto.

A Defesa, por sua vez, postulou a improcedência da ação, diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para aquele tipificado no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, requereu a consideração da atenuante da confissão, conforme previsto no artigo 65, inc. III, alínea d do Código Penal, a aplicação da causa de redução da pena, do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requereu a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 208/211)

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 1); Termos de Depoimento (fls. 2, 3 e 4); Termo de Interrogatório (fl. 6); Boletim de Ocorrência nº 1442/2021 (fls. 8/11); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13); Laudo Pericial (fls. 22/24); Imagens de fls. 25/27, Relatório Final (fls. 114/116), Laudo definitivo de entorpecentes (fls. 131/135) bem como nas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao réu.

A testemunha Anderson Luis dos Reis Pacheco, policial militar, inquirida em solo policial, declarou: QUE É POLICIAL MILITAR EXERCENDO SUAS FUNÇÕES NA CIDADE DE TUPÃ/SP. QUE REALIZAVA PATRULHAMENTO JUNTAMENTE COM O POLICIAL MENEGATTI QUANDO ATRAVÉS DO COPOM FORAM INFORMADOS SOBRE A VENDA DE ENTORPECENTE NO CRUZAMENTO DA RUAS IDENOLPHI SEMEGHINI E DOMINGOS SOUZA NO CONJUNTO HABITACIONAL "JOÃO PAULO II" NESTA CIDADE DE TUPÃ/SP. QUE SE APROXIMARAM DOS LOGRADOUROS QUANDO VISUALIZARAM UM INDIVÍDUO "AGACHADO" EM UM TERRENO BALDIO, OCASIÃO QUE O MESMO AO VISUALIZAR A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO ASSUMIU ATITUDE SUSPEITA, ATRAVESSANDO A VIA OBJETIVANDO SE JUNTAR A OUTROS INDIVÍDUOS.QUE ANTES DA ABORDAGEM FOI POSSÍVEL VISUALIZAR QUANDO O INDIVÍDUO DISPENSOU 2(DOIS) "EPPENDORFS" EM VIA PÚBLICA. QUE O ABORDADO TENTOU EMPREENDER FUGA SENDO NECESSÁRIO SER CONTIDO MEDIANTE O EMPREGO DE FORÇA FÍSICA E SEGUIR LOGRARAM ALGEMA-LO. QUE NO TERRENO BALDIO FOI LOCALIZADO UM "POTE" PLÁSTICO DE MARGARINA O QUAL CONTINHA 7 " PORÇÕES" DE ERVA ESVERDEADA APARENTANDO "MACONHA",

ALÉM DE 35 "EPPENDORFS" COLORIDOS CONTENDO SUBSTÂNCIA AMARELADA APARENTANDO "CRACK". QUE NO CENÁRIO DA ABORDAGEM COMPARECEU A GENITORA DO INDIVÍDUO QUE ACABOU RELATANDO A SUA DESCONFIANÇA SOBRE O COMPORTAMENTO DO FILHO E INCLUSIVE AFIRMOU SUSPEITAR QUE NO IMÓVEL DA FAMÍLIA TIVESSE "DROGA". QUE COM O CONSENTIMENTO DA MORADORA ADENTRARAM NA CASA, OPORTUNIDADE QUE NO QUARTO OCUPADO PELO CONDUZIDO DENTRO UM GUARDA-ROUPA LOCALIZARAM NO INTERIOR DE UM PAR DE TÊNIS, SAQUINHOS DE "SACOLÉ" E AINDA 42 "EPPENDORFS" VAZIOS, BEM COMO SOBRE O MESMO MÓVEL ESTAVA UM POTE DE "POLIVITAMÍNICO" CONTENDO 35 "EPPENDORFS" DE "CRACK" SIMILARES AOS QUE FORAM LOCALIZADOS NO TERRENO BALDIO. POR FIM, O INDIVÍDUO FOI CONDUZIDO AO PLANTÃO POLICIAL PARA AS PROVIDÊNCIAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA."

Em juízo, a testemunha relatou, em síntese, que houve uma solicitação via COPOM dando conta de ocorrência de tráfico de drogas. Ao se aproximar do local, visualizaram o acusado agachado em um terreno baldio. Ao perceber a viatura policial, Wilian deixou o local e se dirigiu ao outro lado da via, onde estavam outros indivíduos, dispensando 2 porções de entorpecentes. Efetuaram a abordagem e não foi encontrado nada em seu poder. Ao verificarem o terreno onde estava anteriormente, foi localizado um pote de margarina contendo 7 porções de maconha embalados individualmente em plástico transparente, e outras 35 porções de crack, idênticos ao que havia sido dispensadas pelo indivíduo. Ao perceber o encontro das drogas, Wilian tentou evadir-se, entrando em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso de força física. Neste momento, a genitora de Wilian apareceu no local e disse que não concordava com o filho estar envolvido com o tráfico, e pediu que os policiais acompanhassem até a sua residência. No local, ela indicou o quarto do acusado, onde foram localizados dentro de um tênis aproximadamente 40 pinos vazios e saquinhos tipo sacolé, comumente utilizados para o embalo de entorpecentes. No guarda roupas havia um pote de polivitaminico, que continham outros 35 pinos de crack. Esclareceu ainda que Wilian já era conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico.

A testemunha GUILHERME ANTONIO DOMINGUES MENEGATTI, policial militar, inquirida em solo policial, declarou: "QUE É POLICIAL MILITAR EXERCENDO SUAS FUNÇÕES NA CIDADE DE TUPÃ/SP. QUE REALIZAVA PATRULHAMENTO JUNTAMENTE COM O POLICIAL ANDERSON PACHECO QUANDO ATRAVÉS DO COPOM FORAM INFORMADOS SOBRE A VENDA DE ENTORPECENTE NO CRUZAMENTO DA RUAS IDENOLPHI SEMEGHINI E DOMINGOS SOUZA NO CONJUNTO HABITACIONAL "JOÃO PAULO II" NESTA CIDADE DE TUPÃ/SP. QUE SE APROXIMARAM DOS LOGRADOUROS QUANDO VISUALIZARAM UM INDIVÍDUO "AGACHADO" EM UM TERRENO BALDIO, OCASIÃO QUE O MESMO AO VISUALIZAR A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO ASSUMIU ATITUDE SUSPEITA, ATRAVESSANDO A VIA OBJETIVANDO SE JUNTAR A OUTROS INDIVÍDUOS. QUE ANTES DA ABORDAGEM FOI POSSÍVEL VISUALIZAR QUANDO O INDIVÍDUO DISPENSOU 2(DOIS) "EPPENDORFS" EM VIA PÚBLICA. QUE O ABORDADO TENTOU EMPREENDER FUGA SENDO NECESSÁRIO SER CONTIDO MEDIANTE O EMPREGO DE FORÇA FÍSICA E SEGUIR LOGRARAM ALGEMA-LO. QUE NO TERRENO BALDIO FOI LOCALIZADO UM "POTE" PLÁSTICO DE MARGARINA O QUAL CONTINHA 7 " PORÇÕES" DE ERVA ESVERDEADA APARENTANDO "MACONHA", ALÉM DE 35 "EPPENDORFS" COLORIDOS CONTENDO SUBSTÂNCIA AMARELADA APARENTANDO "CRACK". QUE NO CENÁRIO DA ABORDAGEM COMPARECEU A GENITORA DO INDIVÍDUO QUE ACABOU RELATANDO A SUA DESCONFIANÇA SOBRE O COMPORTAMENTO DO FILHO E INCLUSIVE AFIRMOU SUSPEITAR QUE NO IMÓVEL DA FAMÍLIA TIVESSE "DROGA". QUE COM O CONSENTIMENTO DA MORADORA ADENTRARAM NA CASA, OPORTUNIDADE QUE NO QUARTO OCUPADO PELO CONDUZIDO DENTRO UM GUARDA-ROUPA LOCALIZARAM NO INTERIOR DE UM PAR DE TÊNIS, SAQUINHOS DE "SACOLÉ E AINDA 42 "EPPENDORFS" VAZIOS, BEM COMO SOBRE O MESMO MÓVEL ESTAVA UM POTE DE "POLIVITAMÍNICO" CONTENDO 35 "EPPENDORFS" DE "CRACK" SIMILARES AOS QUE FORAM LOCALIZADOS NO TERRENO BALDIO. POR FIM, O INDIVÍDUO FOI CONDUZIDO AO PLANTÃO POLICIAL PARA AS PROVIDÊNCIAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. "

Em juízo, a testemunha relatou que havia um chamado, já há alguns dias, dando conta do tráfico de entorpecentes por adolescentes. Foram feitas abordagens anteriores, mas sempre com indivíduos com poucas porções de drogas. Na data dos fatos, abordaram Wilian após visualizarem-no agachado em um matagal. Ao perceber a viatura, o acusado dispensou 2 porções de crack, que posteriormente foram

recuperados. No terreno foi encontrado um pote de margarina, que continha porções de maconha e crack. Posteriormente, a mãe do acusado chegou ao local e disse que suspeitava que o filho estivesse praticando o tráfico, e que estivesse guardando drogas em sua residência. Acompanhou-os até a casa e no quarto onde o acusado dormia, no interior do guarda roupa foram localizadas outras porções de crack, prontas para comercialização, além de outros apetrechos para o embalo das drogas. Disse que Wilian já era conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico.

O acusado WILLIAN LEANDRO DA SILVA, em sede investigatória optou por permanecer em silêncio.

Em seu interrogatório judicial, confessou que guardava os entorpecentes em sua residência. Negou que trouxesse em via pública 2 eppendorf's de crack. Disse que apenas guardava as drogas, e as porções de maconha eram para consumo pessoal. Esclareceu ainda que sua mãe que levou os policiais militares na residência, e acompanhou as diligências. Afirmou que além das porções escondidas no polivitamínico e no pote de margarina, existiam mais porções de droga na residência, mas que os policiais não localizaram. (mídia disponível à fl. 213).

Os depoimentos colhidos em juízo apresentam consonância com as demais evidências obtidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é atribuído.

As provas dos autos demonstram com clareza e precisão de detalhes o encontro das porções de entorpecentes em posse do acusado, bem assim em sua residência. A própria genitora do acusado, em sede policial, disse que acompanhou os policiais militares em diligência no imóvel, sendo encontrados no quarto de Wilian entorpecentes, situação confirmada pelo acusado em seu interrogatório judicial.

No tocante à propriedade dos entorpecentes, não há dúvidas de que deve ser atribuída ao acusado, pois Wilian foi visualizado pelos Policiais Militares momentos antes em terreno baldio onde parte das drogas foram encontradas, bem assim, foram encontradas drogas no interior de sua residência.

Acerca da distinção entre a tipificação do delito no art. 28 e no art. 33, ambos da Lei de Drogas, o legislador estabeleceu parâmetros de distinção, conforme descrito no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, in verbis:

Art. 28, §2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente.

Sobre os critérios distintivos, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

"1) natureza e a quantidade da substância apreendida: é evidente que o critério da natureza e da quantidade de droga apreendida não pode ser utilizado como fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo. (...)

2) local e condições da ação: (...) Com efeito, se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo a substância entorpecente acondicionada em pequenas embalagens para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e a aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de

drogas;

3) circunstâncias sociais e pessoais: embora não seja um critério absoluto, leva-se em consideração a condição econômica do agente, no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga em poder de pessoa pobre seria um indicativo de traficância. (...) Ainda em relação às circunstâncias pessoais, convém destacar que a circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, mormente quando comprovada a sua condição de traficante e considerável quantidade com ele apreendida.

4) conduta e antecedentes do agente: (...) A nosso ver, se é verdade que os antecedentes do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para aferir se se trata de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, §2º (v.G., natureza quantidade de droga apreendida), não há qualquer óbice à utilização dos antecedentes como mais um critério indicativo de possível traficância. Deveras, se o agente foi flagrado transportando várias pedras de crack em conhecido ponto de venda de drogas, ostentando condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, parece não haver dúvidas de que seus maus antecedentes podem ser utilizados pelo magistrado como mais um critério indicativo da finalidade de mercancia. Enfim, desde que analisados em conjunto com demais critérios de aferição de consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento típico, sem que se possa objetar que isso caracteriza um retorno indevido ao Direito Penal do autor." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JuPODIVM, 2021, fls. 1038 a 1040).

No caso, descabe a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas, pois foram apreendidas com o acusado mais de setenta porções de crack, e sete porções de maconha, não sendo crível que se destinavam apenas ao uso pessoal. Ademais, foi encontrados no quarto de acusado fita adesiva, embalagens de geladinho e eppendorfs vazios, o que, somado ao encontro das drogas, atestam a traficância.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 168/175). No entanto, há elementos desabonadores quanto a personalidade, nos termos do HC 510.354/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019, pois o réu possui passagens pela prática de atos infracionais (fl. 43/44). Ademais, inexistem elementos acerca de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade de droga não é expressiva a ensejar maior reprimenda, contudo, a natureza deve ser desvalorada por se tratar da substância "crack" cujos efeitos nefastos contra os usuários e a saúde pública são amplamente conhecidos.

Em razão da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na segunda fase, descabe a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado admitiu a propriedade apenas de parte dos entorpecentes, e que as substâncias eram apenas para consumo pessoal, negando, portanto, a traficância.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não servindo a quantidade de drogas (menos de 10g de crack; e 5g de maconha) como fundamento para afastamento do benefício. Ações penais em curso e condenações por atos infracionais não podem obstar a incidência da causa de diminuição, contudo, devem ser valoradas no quantum de diminuição da pena. Assim, considerando que o acusado foi submetido a medida socioeducativa (fls. 43/44), reduzo a pena em 1/3, estabelecendo a pena definitiva em 3 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Quanto à pena de multa, em adoção à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser estabelecida em 361 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo legal.

Satisfeito os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restritiva de direitos, o que faço para aplicar a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 4 salários mínimos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu WILLIAN LEANDRO DA SILVA, vulgo "Lila" ou "Lela", como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 361 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 4 salários mínimos.

Em razão do quantum da pena aplicada, e o tempo de segregamento cautelar, concedo a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares de 1) manter atualizado seu endereço, comunicando-se eventuais alterações, sob pena de revelia; 2) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22h às 6h) e nos dias de folga, no caso de ostentar emprego lícito. EXPEÇA-SE o alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA